Guía de documentación

Índice

1. Factura comercial
2. Packing list
3. Certificado de origen (Cuando corresponde)
4. Requisitos Documental para Liberación Aduanera

1. Factura comercial

¿Qué debe tener tu Factura Comercial para Adunas?

Evita retrasos, multas o el rechazo del valor pagado asegurándote de que la factura cumple con los **4 PILARES ADUANEROS**:

1. Validez Formal y Formato

✅ **Original y Definitiva:** *Nunca se aceptan facturas Proforma.*

✅ **Emitida por el Vendedor:** Debe expedirla directamente quien vende la mercancía.

✅ **Limpia y Legible:** Sin tachaduras, borrones o alteraciones.

💻 **Formato Digital:** Si es electrónica, aplica el mismo estándar técnico y legal.

---

2. Precio Real y Cero Ficticios

✅ **Precio Real:** Debe reflejar la suma real pagada o por pagar (sea pago directo o indirecto).

🚫 **Prohibido colocar "Solo para efectos aduaneros":** Si la factura dice esto o no proviene de una compraventa real, la aduana la rechazará automáticamente.

---

3. Datos Obligatorios (Checklist Rápido)

Antes de dar por buena una factura, marca cada casilla:

- ☐ Número y Fecha de expedición.
- ☐ Lugar de expedición (Ciudad, País).
- ☐ Nombre y dirección completa del vendedor.
- ☐ Nombre y dirección completa del comprador.
- ☐ Detalle de Mercancía: Descripción clara (**si usas códigos, ten a mano el catálogo explicativo**).

  *__Base Legal:__ Reglamento de Valoración Aduanera (OMC) — *Artículo 9, Numeral 9 - "Cuando la mercancía facturada se describa mediante códigos, el importador debe adjuntar catálogos con el detalle de la descripción de la mercancía correspondiente a cada código, cuando se lo requiera la Administración Aduanera."*

- ☐ Cantidad
- ☐ Precio Unitario y Total.
- ☐ Moneda de la transacción comercial (USD, EUR, RMB, etc.).
- ☐ Condiciones de Entrega: Término INCOTERM aplicable (ej. FOB, CIF, EXW) y

lugar de entrega.

- [ ] Otros datos establecidos de acuerdo a la legislación de cada País Miembro.

---

4. Aspectos Operativos Importantes

🌐 **Idioma:** Si la factura no está en español, Aduana te pedirá traducción.

⚠️ **Revisiones**: Aunque cumplas todo, Aduana siempre mantiene la facultad de auditar y revisar el embarque.

✏️ **Errores u Omisiones:** Tienen un tratamiento legal específico (según la Opinión Consultiva 11.1), pero es mejor prevenirlos desde el origen.

2. Packing List

¿Qué debe tener tu Packing List para Aduanas y Almacén?

1. Consistencia y Trazabilidad

✅ **Coincidencia Total:** Mismo proveedor, comprador, número de O/C y descripción que la Factura Comercial.

✅ **Referencia Cruzada:** Debe indicar su propio número/fecha y el número de factura comercial correspondiente.

✅ **Formato Legible:** Documento definitivo, sin borrones, tachaduras ni modificaciones a mano.

---

2. Detalle de Empaque y Marcas

✅ **Desglose por Bulto:** Detalle exacto del contenido por caja, palé, tambor o contenedor (ej. caja 1 de 10).

✅ **Marcas y Numeración:** Identificación externa visible en cada bulto (números de serie, marcas de embarque, SKU).

✅ **Tipo de Embalaje:** Especificar el tipo de empaque (caja de cartón, jaba de madera, atado, etc.).

3. Control Estricto de Pesos y Medidas (IMPORTANTE)

✅ **Peso Neto por Ítem:** Peso de cada producto individual (sin empaque ni caja).

✅ **Peso Neto Total:** Suma del peso de TODOS los productos (sin embalaje ni palés). Exigido por Aduana para la declaración.

✅ **Peso Bruto Total:** Producto + empaque + palés. **DEBE coincidir exacto** con el documento de transporte (BL / AWB / CRT).

✅ **Dimensiones y Volumen:** Largo, ancho y alto por bulto, y volumen total en m3

---

4. Requisitos Especiales y Normativos

🪵 **Madera Internacional (NIMF 15):** Si lleva palés o cajas de madera, debe incluir el sello/certificado de fumigación o tratamiento térmico.

⚠️ **Carga Peligrosa (HAZMAT):** Debe incluir el Número UN, clase de riesgo y cuadrar con la Ficha de Seguridad (SDS).

🌐 **Idioma:** Si está en un idioma distinto al español, la Aduana exigirá traducción adjunta.

3. Certificado de origen (Cuando corresponda)

¿Dónde debe ir este requisito en tus guías/manuales?

Debe ir en el bloque de "**Certificaciones y Tratamientos Arancelarios Especiales**" (o dentro de la carpeta de despacho para insumos, perecederos, productos químicos o de consumo).

El **Certificado de Origen** es el documento legal que permite aplicar preferencias arancelarias (pagar menos o 0% de tributos/aranceles de importación) mediante acuerdos internacionales (como CAN, ACE, Mercosur, etc.).

¿Qué debe tener tu Certificado de Origen? (Checklist del Comprador)

Para que la Aduana lo acepte y aplique el beneficio arancelario sin observaciones ni multas, debe cumplir con lo siguiente:

1. **Datos Físicos del Producto (¡Verificación Crítica para Almacén e Inspección!)**

✅ **Número de Lote (Lot / Batch Number):** Debe coincidir exactamente con lo impreso en las etiquetas físicas de los envases/sacos/tambores y con el *Packing List*.

✅ **Fecha de Elaboración / Fabricación (Manufacturing Date):** Fecha de producción registrada en origen.

✅ **Fecha de Vencimiento / Expiración (Expiry Date):** Fundamental para insumos químicos, alimentos, medicamentos y perecederos.

---

2. **Validez Legal y Criterio de Origen**

✅ **Vigencia:** Debe estar dentro del plazo de validez estipulado por el Acuerdo Comercial (generalmente 180 días a 1 año desde su emisión).

✅ **Criterio de Origen / Subpartida Arancelaria:** Debe indicar el criterio de transformación o producción (ej. 100% originario, salto arancelario) y la posición arancelaria (código de 6 u 8 dígitos).

✅ **Consistencia:** El comprador, vendedor, descripción de bienes, peso y facturas citadas deben coincidir exactamente con la Factura Comercial y el *Packing List*.

✅ **Firmas y Sellos Requeridos:** Emitido y firmado por la entidad autorizada en el país de origen (Cámara de Comercio, Ministerio o entidad delegada) y por el exportador.

4. Requisitos Documental para Liberación Aduanera

Para determinar correctamente la **Base Imponible** (monto sobre el cual la Aduana calcula el pago de impuestos e importación) y evitar ajustes de valor, sanciones o rechazos de preferencias arancelarias:

1. Flete y Gastos de Transporte Vinculados (Origen / *Handling*)

¿Dónde deben ir consignados?

Deben figurar en el **Documento de Transporte Principal** (BL, CRT o AWB) y/o en las **Facturas de Flete y Gastos Portuarios/Aeroportuarios**.

Compras EXW / FCA:

Todos los gastos desde la fábrica/almacén hasta el punto de entrega acordado deben estar explícitamente desglosados y soportados con sus respectivos comprobantes.

---

2. Regla de Presentación: Originales vs. Copias

a. Swift Bancario / Comprobante de Pago (ORIGINAL):

Demuestra la salida real de dinero hacia el proveedor y constituye la prueba legal del valor pagado en aduanas.

b. Orden de Compra - O/C (ORIGINAL):

Documento formal con las condiciones comerciales, precios y especificaciones pactadas inicialmente.

c. Certificado de Origen (ORIGINAL):

Para aplicar el 0% o preferencia arancelaria. Debe registrar obligatoriamente:

- **Número de Lote** (debe coincidir exactamente con el empaque físico y *Packing List*).
- **Fecha de Elaboración**.
- **Fecha de Vencimiento** (clave para químicos, insumos y perecederos).

d. Manifiesto de Carga - MIC/DTA o MBL (FOTOCOPIA / DIGITAL):

Se acepta fotocopia o copia digital legible, ya que el original queda archivado con la empresa transportista.